



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 390 | Resolución TDC | Art. 10, primer párrafo, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-134956580- -APN-DR#CNDC, caratulado: *“PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. ("PIONEER") Y BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 390).”*

La presentación de fecha 5 de diciembre de 2025 mediante la cual PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. y BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. solicitaron una opinión consultiva respecto de la creación de CORTEVA BP LLC.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-04367576-APN-SCE#ANC), emitido en esta misma fecha.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

La operación traída a consulta consiste en la creación de CORTEVA BP LLC por parte de BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. ("BPPNA") y PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. ("PIONEER"). Ambas participarán con el 50% del capital social.

PIONEER se dedica a la producción de semillas para la agricultura y es subsidiaria de CORTEVA, INC., la cual opera a nivel global en tecnologías de semillas, productos para la protección de cultivos y herramientas de agricultura digital.

BPPNA se dedica a la provisión de gasolina, combustibles para transporte y fuentes de energía alternativas como biocombustibles en América del Norte, Central y del Sur. Es subsidiaria indirecta de BP P.L.C., matriz del grupo BP.

CORTEVA BP LLC fue creada con el objeto de comercializar materia prima oleaginosa derivada de cultivos específicos que será utilizada para la producción de biocombustible para aviación. A tal fin, coordinará la cadena de valor desde la producción agrícola hasta la venta de harina oleaginosa y aceite vegetal crudo.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si constituye una concentración económica bajo el artículo 7° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por cuanto CORTEVA BP LLC es una sociedad de reciente creación sin actividad económica previa, activos operativos, volumen de negocios independiente, ni clientela propia.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que BPPNA y PIONEER aportan únicamente capital y *know-how* para desarrollar un negocio nuevo, sin transferir el control sobre activos productivos, marcas, patentes, establecimientos, carteras de clientes o cualquier otro elemento que permita el desarrollo actual de una actividad económica.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

El artículo 7° de la Ley 27.442 establece que se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas. Para que se configure una concentración económica notificable, debe producirse la toma de control sobre una empresa preexistente que ya se encuentre activa en algún mercado.

En el presente caso, los activos que aportan las partes para constituir CORTEVA BP LLC —capital y *know-how*— no constituyen “activos de una empresa” en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442. CORTEVA BP LLC es un vehículo societario creado específicamente para el desarrollo de un proyecto nuevo, sin contar con actividad económica previa.

En consecuencia, la operación consultada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442 y, por tanto, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de dicha norma.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la creación de CORTEVA BP LLC por parte de PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. y BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese la presente Resolución y el Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas (RE-2026-04367576-APN-SCE#ANC) a PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. y a BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC.

Artículo 4°.- Hágase saber a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS mediante nota de estilo.

Artículo 5°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-134956580- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. ("PIONEER") Y BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442" (OPI 390)"*, iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) por parte de PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. ("PIONEER") y BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. ("BPPNA").

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 5 de diciembre de 2025 consiste en la creación de CORTEVA BP LLC ("CORTEVA BP") por parte de BPPNA y PIONEER. Ambas participarán con el 50% del capital social (en adelante, la "Operación").
2. PIONEER se dedica a la producción de semillas para la agricultura. Es una subsidiaria de CORTEVA, INC., la cual opera a nivel global en tres áreas: (i) tecnologías de semillas para mejorar el rendimiento y la resiliencia de los cultivos; (ii) productos para la protección de cultivos, incluyendo herbicidas, fungicidas y biológicos; y (iii) herramientas de agricultura digital y servicios agronómicos para mejorar la productividad agrícola.
3. BPPNA se dedica a la provisión de gasolina de calidad, combustibles para transporte y fuentes de energía alternativas como biocombustibles en América del Norte, Central y del Sur. BPPNA es una subsidiaria indirecta de propiedad exclusiva de BP P.L.C., matriz del grupo BP, un grupo energético global con operaciones en Europa, América del Norte y del Sur, Australia, Asia y África.
4. CORTEVA BP fue creada con el objeto de comercializar materia prima oleaginosa derivada de cultivos específicos que será utilizada para la producción de biocombustible para aviación. A tal fin, CORTEVA BP coordinará la cadena de valor desde la producción agrícola hasta la venta de harina oleaginosa y aceite vegetal crudo, que será posteriormente procesado para dicho destino (el "Proyecto").

II PROCEDIMIENTO

5. El 5 de diciembre de 2025, BPPNA y PIONEER efectuaron una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC respecto a la necesidad de notificar la operación.
6. El 17 de diciembre de 2025, mediante providencia PV-2025-139410451-APN-DNCE#CNDC se efectuó un requerimiento a la parte consultante.
7. El 26 de diciembre de 2025, la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

8. El dictamen de la SCE de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

9. La parte consultante entendió que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC porque BPPNA y PIONEER solo contribuyen capital y *know how* a CORTEVA BP, por lo que esta calificaría como *greenfield*.
10. En tal sentido, BPPNA y PIONEER expresamente manifestaron que “no contribuirán ninguna actividad comercial existente...”, por lo que no existe transferencia o cambio de control sobre un negocio preexistente.

III.2. El análisis de la cuestión planteada

11. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de esta SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
12. Para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación debe encuadrar en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no debe encuadrar en ninguno de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.
13. El artículo 7° de la LDC establece que “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas...”. Y, concretamente, el inciso d) dice que debería notificarse “Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa” (la negrita y resaltado no están en el original).
14. La ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ex CNDC) ha dicho que la LDC expresamente limita el concepto de concentración económica a aquellos actos que provoquen una toma de control *de iure* o *de facto*, que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación notificada.
15. A su vez, la ex CNDC ha dicho que el término “empresa” en el régimen de defensa de la competencia se refiere a una entidad que desarrolla una actividad económica, englobando cualquier conjunto de activos que, como unidad, participe o pueda

participar en la oferta y demanda de bienes o servicios en un mercado, y que para que se configure una concentración económica notificable, debe producirse la toma de control sobre una empresa preexistente que ya se encuentre activa en algún mercado.¹

16. Por su parte, la ex CNDC ha establecido como pauta general que los activos que pueden ser considerados como una empresa son *“...todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además, atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originados en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.”*²
17. Conforme surge de las presentaciones de la consultante, CORTEVA BP es una sociedad de reciente creación, que fue constituida específicamente como un vehículo societario para el desarrollo del Proyecto, sin contar con actividad económica previa, activos operativos, volumen de negocios independiente, ni clientela propia.
18. A su vez, los accionistas de CORTEVA BP, es decir, BPPNA y PIONEER aportaron, como activos, capital y *know how* para desarrollar un negocio nuevo (el Proyecto), sin transferir el control sobre activos productivos, marcas, patentes, establecimientos, carteras de clientes o cualquier otro elemento que permita el desarrollo actual de una actividad económica.
19. Como se puede observar, los activos que transfieren las partes de la operación para constituir a CORTEVA BP no constituyen “activos de una empresa” en los términos del artículo 7° de la LDC, requisito indispensable para que se configure una concentración económica que sea notificable.
20. Por todo lo expuesto, esta SCE entiende que la operación no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC.

IV CONCLUSIONES

21. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
22. Asimismo, se recomienda comunicar a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia; por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
23. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

¹ “OPI. 372 - VMOS S.A. S/ SOLICITUD OPINION CONSULTIVA ART. 10 LEY 27.442” Resolución SIyC 292/2025 (RESOL-2025-292-APN-SIYC#MEC) del 22 de julio de 2025, y Dictamen (ex) CNDC (IF-2025-78386794-APN-CNDC#MEC) del 18 de julio de 2025.

² Ver CNDC, *Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia*, 2023. Particularmente, la sección II.2 de dicho documento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 390 - Dictamen SCE - No sujeta a notificación - (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.